BEFRISTETER TRAINEE VERTRAG

zwischen
Geich GmbH,
Marisa Strasse 9 – 11, 80336 München,
vertreten durch die Geschäftsführer
Simon Müller und Markus Fischer
- im folgenden „Agentur“ genannt –

und

Daniel Zimmermann
Isarstrasse 45, 80352 München
– im folgenden „Mitarbeiter“ genannt –

§ 1 Aufgaben und Pflichten

(1) Der Mitarbeiter tritt als Trainee Beraterin in die Dienste der Agentur ein.

(2) In dieser Funktion obliegen dem Mitarbeiter insbesondere die folgenden Aufgaben: Kundenberatung.

(3) Die Agentur behält sich vor, dem Mitarbeiter auch andere, seiner Vorbildung und seinen Fähigkeiten entsprechende gleichwertige und zumutbare Aufgaben zu übertragen.

(4) Arbeitsort ist München.

§ 2 Vertragsdauer, Vertragsstrafe bei Nichtantritt

(1) Dieser Vertrag beginnt am 01.01.2007 und ist auf 31.12.2007 geschlossen.

(2) Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Ende eines jeden Monats gekündigt werden. Eine Kündigung vor Arbeitsantritt ist

ausgeschlossen. Nimmt der Mitarbeiter schuldhaft die Tätigkeit nicht auf, so ist die Agentur berechtigt, eine **Vertragsstrafe** in Höhe des Brutto-Gehalts für vier Wochen, das sich aus § 3 Abs. 1 ergibt, zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.

(3) Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines jeden Monats gekündigt werden. Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zugunsten des Mitarbeiters gilt in gleicher Weise auch zugunsten der Agentur.

(4) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine unwirksame fristlose Kündigung gilt als ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen zulässigen Termin.

(5) Jede Kündigung dieses Vertrages bedarf der Schriftform.

(6) Dieser Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf, am Ende des Monats, in dem der Mitarbeiter das 65. Lebensjahr vollendet. Sollte die Regelaltersgrenze von derzeit 65 Jahren vom Gesetzgeber erhöht werden, gilt diese als vereinbart.

§ 3 Gehalt

(1) Der Mitarbeiter erhält als Vergütung für seine Tätigkeit ein Jahresgehalt von EURO 1942 brutto. Das Jahresgehalt wird in zwölf gleichen Raten unter Einbehaltung der gesetzlichen Abzüge am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt.

(2) Ein Anspruch auf Weihnachtsgratifikation und sonstige Zuwendungen besteht nicht.

§ 4 Arbeitsverhinderung im Krankheitsfall

(1) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und die voraussichtliche Dauer unverzüglich, d. h. am ersten Krankheitstag bis 11:00 Uhr, der Agentur mitzuteilen.

(2) Im Falle der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist der Mitarbeiter verpflichtet, vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung darüber sowie über deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Die Agentur behält sich das Recht vor, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch früher zu verlangen. Bei über den angegebenen Zeitraum hinausgehender Erkrankung ist eine Folgebescheinigung innerhalb weiterer drei Tage seit Ablauf der vorangehenden einzureichen.

(3) Solange das Anstellungsverhältnis besteht, erhält der Mitarbeiter bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit sein vertragliches Gehalt gemäß dem Entgeltfortzahlungsgesetz weitergezahlt, d. h. derzeit für die Dauer von maximal sechs Wochen.

§ 5 Wettbewerbsverbot, Nebentätigkeiten

(1) Für die Dauer des Anstellungsverhältnisses darf der Mitarbeiter im Geschäftszweig der Agentur weder für eigene noch für fremde Rechnung Geschäfte machen. Es ist ihm auch untersagt, sich an einem anderen Unternehmen, das sich auf diesen Gebieten betätigt, unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, für ein solches tätig zu werden oder ein solches Unternehmen in sonstiger Weise zu fördern.

(2) Während der Dauer des Anstellungsverhältnisses ist jede entgeltliche oder das Anstellungsverhältnis beeinträchtigende Nebentätigkeit - gleich ob selbständig oder unselbständig - nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Agentur zulässig.

§ 6 Urlaub

(1) Der Mitarbeiter hat Anspruch auf einen Jahresurlaub von 25 Arbeitstagen. Bei unterjährigem Beginn oder unterjähriger Beendigung des Anstellungsverhältnisses besteht lediglich ein zeitanteiliger Anspruch.

(2) Der beabsichtigte Urlaub ist mit dem zuständigen Vorgesetzten rechtzeitig abzustimmen und bei der Agentur rechtzeitig zu beantragen.

(3) Kann der Mitarbeiter den Urlaub innerhalb des betreffenden Kalenderjahres ganz oder teilweise nicht nehmen, weil dringende betriebliche Gründe der Agentur oder in der Person des Mitarbeiters liegende Gründe entgegenstehen, so wird der deswegen nicht genommene (Rest-)Urlaub auf das Folgejahr übertragen, muss dann aber spätestens bis zum März des Folgejahres genommen werden. Danach verfällt der Urlaubsanspruch ersatzlos.

§ 7 Spesen und sonstige Aufwendungen

(1) Trägt der Mitarbeiter im Rahmen ordnungsgemäßer Tätigkeit Aufwendungen für die Agentur, so hat sie ihm diese zu erstatten, soweit die Betriebsbedingtheit belegt wird. Dabei werden betriebsbedingte Reisespesen bis zu den jeweils steuerlich zulässigen Höchstsätzen gegen Vorlage entsprechender Belege erstattet.

(2) Soweit der Mitarbeiter einen privaten PKW zur Erfüllung seiner Tätigkeit für die Agentur nutzt, werden ihm die dabei anfallenden Kosten pauschal auf Basis der steuerlich jeweils zulässigen Kilometerpauschale erstattet. Darüber hinaus stehen dem Mitarbeiter keine Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung seines privaten PKW für dienstliche Fahrten zu.

§ 8 Geheimhaltung

(1) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, gegenüber Dritten über alle Angelegenheiten der Agentur, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, strengstes Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach einem Ausscheiden aus den Diensten der Agentur.

(2) Die Geheimhaltungspflicht nach Abs. 1 gilt auch für den Inhalt des Arbeitsverhältnisses, insbesondere das Gehalt und sonstige Vereinbarungen.

(3) Verstößt der Mitarbeiter gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung, kann dies die ordentliche oder auch außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses

rechtfertigen. Darüber hinaus kann sich der Mitarbeiter schadenersatzpflichtig machen.

§ 9 Vertragsstrafe bei Vertragsbruch oder Pflichtverletzung des Mitarbeiters

Löst der Mitarbeiter unter Vertragsbruch das Anstellungsverhältnis oder begeht er schuldhaft eine Pflichtverletzung, die die Agentur zu einer fristlosen Kündigung berechtigt und die Agentur in ihrem Eigentum oder Vermögen verletzt, so ist der Mitarbeiter verpflichtet, an den Arbeitgeber eine Vertragsstrafe in Höhe eines Bruttomonatsgehalts i. S. d. § 3 Abs. 1 in der jeweils aktuellen Höhe zu zahlen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadensersatzes bleibt unberührt.

§ 10 Aufzeichnungen

Bei seinem Ausscheiden aus den Diensten der Agentur oder im Falle seiner Freistellung von der Arbeitsleistung ist der Mitarbeiter verpflichtet, sämtliche Gegenstände, Schriftstücke, Korrespondenzen, Aufzeichnungen, Entwürfe und dergleichen – auch EDV-technischer Art -, die Angelegenheiten der Agentur betreffen und die sich noch in seinem Besitz befinden, unverzüglich an die Agentur zu übergeben. Diese Rückgabepflicht besteht auch für Kopien, Abschriften oder sonstige Mehrfertigungen, auch EDV-technischer Art. Der Mitarbeiter ist nicht berechtigt, an derartigen Unterlagen und Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben, sofern diese nicht Eigentum des Mitarbeiters sind.

§ 11 Ausschlussfrist

Alle Ansprüche aus dem Anstellungsverhältnis und solche, die mit dem Anstellungsverhältnis in Verbindung stehen, sind innerhalb von drei Monaten nach ihrer Fälligkeit, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses schriftlich gegenüber der anderen Vertragspartei geltend zu machen. Ansprüche, die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden, sind verwirkt.

§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Eventuell bestehende frühere schriftliche oder mündliche Vereinbarungen werden durch diesen Vertrag abgelöst.

(2) Dieser Vertrag ist zwischen den Parteien frei ausgehandelt und stellt keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Sinne der §§ 305 ff. BGB dar. Es gelten für das Anstellungsverhältnis aber im übrigen die diesem Vertrag als Anlage beigefügten „Allgemeinen Anstellungsbedingungen“ der Agentur in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für die Änderung der Bestimmung des vorstehenden Satzes.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen Erfolg so weit wie möglich erreicht.

München, 01.01.2007

Daniela Zimmermann

München, 01.01.2007

Simon Müller, Geschäftsführer

Markus Fischer, Geschäftsführer

Anlage (Allgemeine Anstellungsbedingungen)